

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 683/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายชาญ ณะหล่อเสรี	โจทก์
	นายสมควรหรือจ้อยด กลิ่นประมูล กับ พวก	

จำเลย

นายมงคล ยอดวิเชียร จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 7242/2528 นี้ศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่งโดยเรียกนายมงคลหรือนายมะลิหรือนายหริยอด
วิเชียรในสำนวนนี้ว่า จำเลยที่ 2 ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาล
ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า uly จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83,340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี uly กระทง
หนึ่ง จำคุก 18 ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,337 วรรค

สอง (2) อีกกระทงหนึ่งจำคุก 2 ปี รวมจำคุก 20 ปี ฯลฯ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 151 แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์
ตีราคาประกัน 400,000 บาท (อันดับ 129 ก แผ่นที่ 5)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-สอง สุขะปุ่นณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น